

1531240-93.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350113/2021 - 20º D.P. AGUA FRIA, 22128282 - 20º D.P.

AGUA FRIA, 2350113 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR JOSE FRANCA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1531240-93.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1531240-93.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350113/2021 - 20º D.P. AGUA FRIA, 22128282 - 20º D.P.

AGUA FRIA, 2350113 - 20º D.P. AGUA FRIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CESAR JOSE FRANCA JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isaura Cristina Barreira

VISTOS.

CÉSAR JOSE FRANCA JUNIOR foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, sendo

que os roubos devem ser cumulados, na forma do art. 69 do Código Penal, com o artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por sete vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal, porque no dia 25 de dezembro de 2021, por volta de 10h30, num ponto de ônibus situado na Avenida Guilherme Cotching, nesta capital, CÉSAR JOSÉ FRANCA JUNIOR, qualificado a fls. 30, previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com ao menos sete adolescentes, subtraiu para eles, mediante violência e grave ameaça exercida contra as duas vítimas: (i) uma bolsa rosa (avaliada em R\$ 50,00) e R\$300,00 (trezentos reais) em espécie, pertencentes à vítima Luz Maria Calla Chambilla e (ii) um celular da marca Apple, modelo Iphone 7, avaliado em R\$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) (fls. 27), ertencente à vítima Maria Liz Calla Chambilla, o qual se encontrava no interior da bolsa da vítima Luz Maria. Consta, ainda, que, no dia 25 de dezembro de 2021, por volta de 10h30, na Rua Mere Amedea, nº 142, nesta capital, CÉSAR JOSÉ FRANCA JUNIOR, qualificado a fls. 30, previamente ajustado, com unidade de desígnios e divisão de tarefas com ao menos sete adolescentes, dentre eles Pedro Evair Demétrio e Gabriel Tavares da Silva, subtraiu para eles, mediante grave ameaça e violência exercida contra a vítima e a esposa dela, três aparelhos celulares pertencentes à vítima Luís Alberto Sanga Mamani, quais sejam: celular da marca Motorola, modelo G 20, avaliado em R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais); celular da marca Samsung, modelo A 50, avaliado em R\$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e celular da marca Samsung, modelo S 11, avaliado em R\$700,00 (setecentos reais), conforme consta de auto de avaliação de fls. 26.

Consta, por fim, que, nas referidas circunstâncias de tempo e local, CESAR JOSE FRANCA JUNIOR, qualificado a fls. 30, corrompeu os adolescentes Bruno Bortolato Rocha, Pedro Evair Demétrio, João Antônio Borges de Jesus, Marcos Vinicius Santos do Nascimento, Rogério Sandrim Cardoso, Gabriel Tavares da Silva e Rodrigo Carvalho Santino, com eles praticando os crimes de roubo majorado.

A denúncia foi recebida (fls. 92). O réu foi citado (fls. 99) e ofereceu a defesa prévia (fls. 102).

Na instrução criminal foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado ao final.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pela absolvição por falta de provas e, em caráter subsidiário, no caso de condenação, requereu pena mínima, benefícios previstos em lei, regime mais brando, bem como liberdade até o final do processo.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Os policiais militares Rodrigo e Flávio, ouvidos em juízo, relataram que foram acionados via copom acerca de diversos adolescentes praticando "arrastão" no local. Foram até o local, visualizaram um grupo de cerca de vinte pessoas, os quais correram com a aproximação policial e com a ajuda de outras viaturas policiais conseguiram deter 07 pessoas, dentre eles o réu. Havia várias vítimas na delegacia e o réu foi reconhecido. Não sabem dizer por quais delas porque eram várias. Com um dos menores foi localizado dois aparelhos celulares e ele disse que um motoboy entregou para ele.

A vítima Maria Cristina, por seu turno, disse que foram abordados por diversas pessoas e puxaram sua bolsa. Eram diversas pessoas, cerca de vinte pessoas. Ficou muito assustada porque todos vieram juntos ao mesmo tempo. Eles falaram que era um assalto e um deles puxou sua bolsa e havia dois atrás. Levaram os três celulares. Não recuperaram nenhum celular. Estava junto com seu marido, Luis Alberto, e seu filho de dois anos que estava no colo do pai. Não consegue reconhecer o réu, porque não olhou a fisionomia dos roubadores.

A vítima Luis Alberto, por sua vez, confirmou que eram mais de quinze pessoas que participaram do roubo. Foi tudo rápido, mas conseguiu reconhecer aquele que pegou os celulares. Reconheceu essa pessoa apresentada na delegacia. Reconhece o réu apresentado em juízo. Subtraíram seu celular, de sua esposa e de seu filho.

Esclarece que foi o réu quem tirou o celular de sua mão.

A vítima Maria Liz, por seu turno, disse que estavam no ponto de ônibus quando

cerca de vinte e cinco pessoas se aproximaram. Tratava-se de um "arrastão". Ficou em choque. Um deles tentou tirar a bolsa que estava com sua irmã e puxou. Entretanto, pegaram a bolsa e saíram correndo. Como sua mãe estava doente e na bolsa tinha dinheiro para comprar remédio de sua mãe correu atrás dos roubadores. Tinha cerca de trezentos a quatrocentos reais dentro da bolsa. Um popular ofereceu ajuda e acionou a polícia. Até viu duas moças que também estavam juntas daquele grupo e implorou para que eles devolvessem os seus bens, mas elas negaram que estivessem junto. Levaram sua bolsa, seu celular e seus pertences e nada foi recuperado. Na delegacia, reconheceu um deles como sendo um dos roubadores. Em juízo, reconhece o réu

Interrogado, o réu admitiu a autoria do delito. No dia 25 de dezembro, estava no baile funk junto com seus conhecidos. Tinham tomado bebida alcoólica e durante a volta decidiram praticar o roubo dos pertences dessas vítimas. Fez curso de cabeleireiro no instituto embeleze e trabalha e não precisava disso. Recorda-se que tinham uns sete adolescentes. Conhecia eles porque são amigos de seu irmão que também é adolescente. Está arrependido.

A confissão do réu está em consonância com as provas produzidas. Portanto, não há motivo para que se diga que essa confissão é inválida.

A vítima foi categórica em afirmar que foi abordada por dois indivíduos em uma moto, sendo um deles reconhecido como sendo o réu, descrevendo sua ação, o qual estava na garupa da moto e mostrou o rosto porque a viseira estava aberta. Constata-se, portanto, que o policial e a vítima prestaram depoimentos coesos, não tinham inimizade ou conhecimento com o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Além do mais, não se observa neste feito algum motivo minimamente razoável para acreditar que os policiais ou a vítima fizessem constar imputação criminosa ao réu, pessoa que nem mesmo conheciam.

Neste sentido é importante frisar que: "Prova Criminal - Depoimento de policiais - Validade - Sintonia com demais elementos constantes dos autos (TJPR - RT 579/353)". Ademais, "preceitua o artigo do CPP que toda pessoa pode ser testemunha; logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob o compromisso de dizer a verdade e sujeito às penas do crime de falso testemunho, ...salvo se decorrerem sérias dúvidas sobre a lisura, ônus da defesa" (Guilherme de Souza Nucci, fls. 775).

Nessa toada, patente é a intenção do acusado em confundir o juízo e imputar aos policiais ato ilícito, tornando-se imperiosa a não consideração de suas declarações.

Sendo assim, procede os termos da denuncia.

Na aplicação da pena, atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, é fixado o mínimo, correspondente a (04) quatro anos de reclusão e pagamento de (10) dez dias multa.

Na operação posterior, pelas agravantes de ter sido o crime praticado na constância de calamidade pública (pandemia covid-19) e da reincidência a pena é acrescida de 1/5, o que perfaz (04) quatro anos, (09) nove meses e (18) dezoito dias de reclusão e pagamento de (12) doze dias multa.

Na terceira fase, pela qualificadora de concurso de agentes, a pena é aumentada de um terço, nos termos do § 2º do artigo em questão, o que representa (06) seis anos, (04) quatro meses e (24) vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de (16) dezesseis dias multa.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, diante da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 1º, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, "caput" e § 2º, alínea "a", c.c. § 3º, do Código Penal, tendo em vista que é reincidente, o regime é o fechado para início de cumprimento de pena.

O regime fechado se justifica considerando esta não é a primeira vez em que se envolve em delito da mesma natureza. Isso indica que medida mais branda não é suficiente para conter seus impulsos voltados para a criminalidade. Ademais, o regime se justifica não só como prevenção, mas como prevenção ao tipo de crime

praticado.

O réu não poderá ser beneficiado com a liberdade, pois as informações sobre a vida em sociedade e o envolvimento em outro processo, impede concluir que não tornará a delinquir ou que não abandonará o distrito da culpa. Além disso, o concurso de agentes exige a custódia cautelar. Recomende-se.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu CÉSAR JOSE FRANCA JUNIOR à pena de (06) seis anos, (04) quatro meses e (24) vinte e quatro dias de reclusão e pagamento de (16) dezesseis dias multa, em regime fechado, por praticar o delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, sendo que os roubos devem ser cumulados, na forma do art. 69 do Código Penal, com o artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por sete vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Publicada em audiência, intimadas as partes.

Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso.

Ao trânsito em julgado expeça-se a guia.

São Paulo, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA